

دليل إحدات الشركات في تونس

SARL • SUARL • SA — دليلك الشامل نحو تأسيس شركتك

دليل مهني شامل موجّه إلى رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع والطلبة الراغبين في فهم الإجراءات القانونية والإدارية لإحدات الشركات في تونس. يُقدّم هذا الدليل خارطة طريق دقيقة ومفصّلة تغطي جميع المراحل من اختيار الشكل القانوني إلى التسجيل النهائي، مع نصائح عملية لتجنب الأخطاء الشائعة.

OMEGA SERVICES

مرافقة إدارية وقانونية

OMEGA SERVICES

Services & Assistance Administratifs

الخدمات و المرافقة الإدارية

مقدمة: بعث المؤسسات في الاقتصاد التونسي

تحتل المؤسسات الاقتصادية مكانةً محوريةً في بنية الاقتصاد التونسي، إذ تُعدّ الركيزة الأساسية لتحقيق النمو والازدهار. يُسهم قطاع الأعمال في تونس إسهامًا جوهريًا في الناتج الداخلي الخام، ويوفّر مئات الآلاف من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، كما يُحفّز الابتكار ويرفع مستوى التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. وفي ظلّ التحوّلات الاقتصادية المتسارعة، باتت الدولة التونسية تولي اهتمامًا متزايدًا بتسهيل إجراءات إحداث الشركات، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتحديث الأطر التشريعية المنظّمة للحياة الاقتصادية.

تُتيح تونس للمستثمرين المحليين والأجانب جملةً من المزايا الجاذبة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وأفريقيا، والبنية التحتية المتطورة في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة، إضافةً إلى اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية والإفريقية. كما تُوفّر منظومة تشريعية متجددة تحمي حقوق المستثمرين وتُسهّل ممارسة النشاط الاقتصادي. وتُعدّ تونس من بين الدول الرائدة في منطقة شمال أفريقيا من حيث سهولة إحداث الشركات، وفق مؤشرات دولية معتمدة.

تتنوع الأشكال القانونية المتاحة لإحداث الشركات في تونس لتتناسب مع مختلف الاحتياجات والظروف. فبينما تُمثّل الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) الخيارَ الأمثل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تُوفّر شركة الشخص الواحد (SUARL) فرصةً مثاليةً لرواد الأعمال الراغبين في العمل باستقلالية تامة. أمّا شركة خفية الاسم (SA) فتُعدّ الصيغة الأنسب للمشاريع الكبرى التي تستهدف جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المساهمين. ويتيح هذا التنوع للمستثمرين اختيار الشكل القانوني الأنسب لطبيعة نشاطهم وحجم رأس مالهم وأهدافهم الاستراتيجية.

إنّ فهم الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بإحداث الشركات يُعدّ شرطًا أساسيًا لنجاح أي مشروع. فالخطوات الدقيقة والوثائق الصحيحة والتسجيل في المواعيد المحددة تُجنّب المؤسس عقبات قانونية ومالية قد تُكلّف المشروع خسائر فادحة. ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بخبراء مختصّين يرافقون المؤسس في جميع مراحل التأسيس، من صياغة النظام الأساسي إلى الحصول على المعرف الجبائي والتسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يُقدّم هذا الدليل تحليلًا معمّقًا للأشكال القانونية الثلاثة الرئيسية، مع تفصيل دقيق لكل مرحلة من مراحل الإحداث، وجدول توضيحية للوثائق المطلوبة والتكاليف التقديرية. كما يُسلّط الضوء على النظام الجبائي المنظّم للشركات، ويبيّن الأخطاء الشائعة التي يجب تجنّبها. وينتهي الدليل بملخص شامل ونصائح عملية مُجربة لمساعدة القارئ على اتخاذ القرارات الصحيحة في رحلته نحو تأسيس شركته في تونس.

إجراءات مُبسّطة

تسعى الدولة إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال إحداث الشركات إلى أدنى حدّ ممكن.

مناخ استثماري جاذب

تونس تُوفّر بيئةً تشريعيةً محفّزة مع اتفاقيات تجارية دولية متعددة وبنية تحتية متطورة.

موقع استراتيجي

تونس جسر بين أوروبا وأفريقيا مع اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 50 دولة.

أشكال قانونية متنوعة

ثلاثة أشكال قانونية رئيسية تُغطّي مختلف الاحتياجات: SARL و SUARL و SA.

الأشكال القانونية للشركات في تونس

يُتيح القانون التونسي لرواد الأعمال والمستثمرين ثلاثة أشكال قانونية رئيسية لإحداث الشركات، يتميز كلٌ منها بخصائص ومزايا وعيوب تناسب ظروفًا مختلفة. يُعدّ الاختيار الصحيح للشكل القانوني من أولى القرارات الاستراتيجية التي يتخذها المؤسس، إذ يُحدّد مدى المسؤولية القانونية، وحجم رأس المال المطلوب، وطريقة إدارة الشركة، والإطار الجبائي المنطبق عليها. وفيما يلي شرح تفصيلي لكل شكل من هذه الأشكال.



شركة خفية الاسم (SA)

التعريف: شركة رأسمالية كبرى يُقسّم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، ويمكن أن يُتاجر بها في البورصة.

عدد الشركاء: 7 مساهمين على الأقل.

رأس المال الأدنى: 50,000 دينار تونسي (غير مدرجة في البورصة)، 100,000 دينار (مدرجة).

المسؤولية: محدودة بمقدار الأسهم المملوكة.

المزايا: إمكانية جمع رؤوس أموال ضخمة، سهولة نقل الأسهم، هيكل إداري احترافي، مصداقية عالية أمام المستثمرين.

العيوب: تعقيد الإجراءات، تكاليف تأسيس مرتفعة، التزامات محاسبية وإفصاحية ثقيلة.

الحالة المناسبة: المشاريع الكبرى، الشركات الراغبة في الإدراج البورصاتي، المشاريع التي تحتاج إلى تمويل واسع.

شركة الشخص الواحد (SUARL)

التعريف: صيغة خاصة من SARL يُنشئها شخص واحد يتحمّل وحده كامل رأس المال والتسيير، مع الاستفادة من المسؤولية المحدودة.

عدد الشركاء: شريك واحد فقط.

رأس المال الأدنى: 1,000 دينار تونسي.

المسؤولية: محدودة بمقدار رأس المال المُودّع.

المزايا: استقلالية تامة في القرار، مسؤولية محدودة، إجراءات تأسيس مبسطة، لا حاجة إلى شريك.

العيوب: تحمّل كامل المخاطر من قبل شخص واحد، محدودية الموارد المالية والبشرية في البداية.

الحالة المناسبة: رواد الأعمال الفرديون، المستثمرون الراغبون في العمل باستقلالية، المشاريع الناشئة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL)

التعريف: شركة تجارية يُحدّدها القانون التونسي، تتكوّن من شريكين إلى خمسين شريكًا، لا تتجاوز مسؤوليتهم المالية مقدار حصصهم في رأس المال.

عدد الشركاء: من 2 إلى 50 شريكًا.

رأس المال الأدنى: 1,000 دينار تونسي.

المسؤولية: محدودة بمقدار الحصة في رأس المال.

المزايا: سهولة التأسيس، مرونة في التسيير، مسؤولية محدودة، لا حاجة إلى مراقب مالي إذا قلّ عدد الشركاء عن 20.

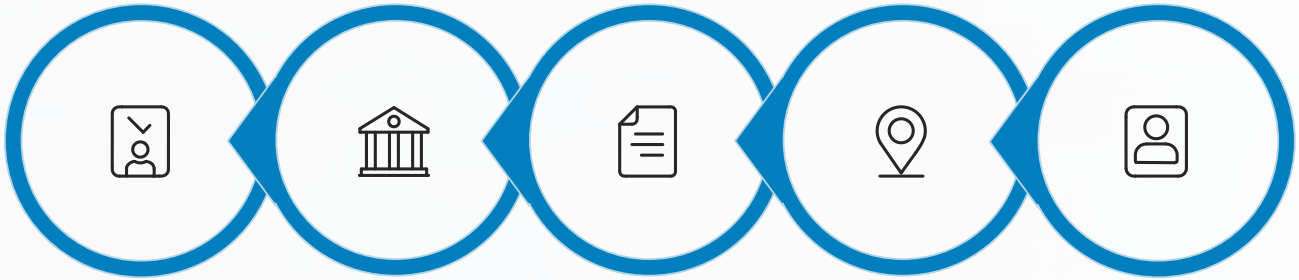
العيوب: تقييد عدد الشركاء بـ 50 كحدّ أقصى، صعوبة نقل الحصص لغير الشركاء.

الحالة المناسبة: المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الشركات العائلية، الشراكات بين أصدقاء أو زملاء.

المعيار	SARL	SUARL	SA
عدد الشركاء	7 مساهمين فأكثر	شريك واحد	2 إلى 50
رأس المال الأدنى	50,000 د.ت	1,000 د.ت	1,000 د.ت
المسؤولية	محدودة بالأسهم	محدودة برأس المال	محدودة بالحصة
الإدارة	مجلس إدارة أو إدارة جماعية	مدير وحيد	مدير أو أكثر
مراقب مالي	إلزامي	غير مطلوب	اختياري (أقل من 20)
نقل الحصص/ الأسهم	حرّ نسبيًا	غير قابل للتقسيم	مقيّد

مراحل إحداث الشركة في تونس

تتطلب عملية إحداث شركة في تونس المرور بعدة مراحل متتالية ومنطقية، يجب احترام تسلسلها لضمان صحة الإجراءات وسلامتها القانونية. يُقدّم هذا القسم شرحًا تفصيليًا لكل خطوة من هذه الخطوات، مع توضيح الوثائق المطلوبة والإجراءات الواجب اتباعها أمام الجهات المختصة. ويُشار إلى أنّ هذه المراحل مشتركة بين الأشكال القانونية الثلاثة، مع بعض الاختلافات في التفاصيل حسب طبيعة الشركة المُراد إحداثها.



التسجيل
بالسجل الوطني

فتح حساب
بنكي

صياغة النظام
الأساسي

تحديد المقر

اختيار التسمية

يُوضّح المخطط أعلاه التسلسل المنطقي للمراحل السبع التي يجب اجتيازها لإحداث شركة في تونس. تبدأ الرحلة باختيار التسمية الاجتماعية وتحديد مقر الشركة، ثم صياغة النظام الأساسي الذي يُعدّ الوثيقة التأسيسية الجوهرية. يلي ذلك فتح الحساب البنكي وإيداع رأس المال، ثم التسجيل الرسمي بالسجل الوطني للمؤسسات. وتنتهي العملية بالحصول على المعرف الجبائي والتسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويُمكن إنجاز معظم هذه الخطوات عبر منصة "إبدأ" الرقمية التي أطلقتها الحكومة التونسية لتبسيط الإجراءات وتقليص الأجل.

المرحلة الأولى: التسمية والمقر

اختيار التسمية الاجتماعية: يجب أن تكون التسمية متاحة وغير مستعملة من قِبَل مؤسسة أخرى، وألا تُخالف النظام العام والآداب. يُمكن التثبت من توفر الاسم عبر البوابة الإلكترونية للسجل الوطني للمؤسسات (INNORPI).

تحديد مقر الشركة: يجب تحديد عنوان دقيق للمقر الاجتماعي، مع تقديم وثيقة تُثبت حق الانتفاع بالمكان (عقد إيجار أو ملكية أو إذن استخدام).

المرحلة الثانية: النظام الأساسي والحساب البنكي

صياغة النظام الأساسي: يُعدّ النظام الأساسي الوثيقة التأسيسية للشركة، ويجب أن يتضمن: تسمية الشركة، شكلها القانوني، موضوعها، مقرها، مدة حياتها، رأس مالها، هوية الشركاء أو المساهمين، وطريقة التسيير. يُحرّر النظام الأساسي لدى عدل إيداع أو كاتب عدل، أو بشكل عرفي مع المصادقة على التوقيعات.

فتح الحساب البنكي: يُفتح حساب بنكي مؤقت باسم الشركة تحت التأسيس، ويودّع فيه رأس المال كاملاً. تُسلّم البنك شهادة إيداع تُعدّ وثيقة أساسية لاستكمال الإجراءات اللاحقة.

التسجيل الرسمي والالتزامات الاجتماعية

بعد استكمال المراحل التأسيسية الأولى، تدخل الشركة في مرحلة التسجيل الرسمي لدى الجهات الحكومية المختصة. تُعدّ هذه المرحلة حاسمةً لأنها تمنح الشركة شخصيتها المعنوية وتُضفي عليها الصفة القانونية الكاملة لممارسة نشاطها. وفيما يلي تفصيل للخطوات الثلاث الأخيرة من مراحل الإحداث.

3	2	1
التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) يُلزم القانون التونسي كل مؤسسة تُشغل أجراً بالتسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الثلاثين يوماً الأولى من بداية النشاط. يتضمن التصريح تقديم استمارة مُعدّة لهذا الغرض مرفقةً بقائمة الأجراء ومعلوماتهم الشخصية وأجورهم. تتحمّل المؤسسة واجب دفع الاشتراكات الاجتماعية بنسب محددة قانونيًا، تشمل التأمين على المرض والتقاعد والتعويضات العائلية. ويُشار إلى أنّ عدم التسجيل يُعرّض المؤسسة لعقوبات مالية وإجراءات جزائية.	الحصول على المعرف الجبائي بعد التسجيل في السجل الوطني، يجب التوجه إلى المصلحة الجبائية المختصة إقليميًا لتقديم تصريح بدء النشاط والحصول على المعرف الجبائي (Numéro d'identification fiscale). يُقدّم لهذا الغرض ملف يتضمن: شهادة التسجيل بالسجل الوطني، نسخة من النظام الأساسي، وثيقة مقر الشركة، وبطاقة هوية الممثل القانوني. يُمنح المعرف الجبائي خلال مهلة تتراوح بين بضعة أيام وأسبوعين، ويُعدّ شرطًا أساسيًا لفتح الحساب البنكي definitivo وإصدار الفواتير الرسمية.	التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات (RNE) يُعدّ السجل الوطني للمؤسسات (المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية INNORPI) الجهة المسؤولة عن تسجيل جميع المؤسسات الاقتصادية في تونس. لتقديم طلب التسجيل، يجب تقديم ملف متكامل يتضمن: نسخة من النظام الأساسي، شهادة إيداع رأس المال، وثيقة إثبات مقر الشركة، وبطاقة هوية المدير أو المديرين. بعد مراجعة الملف، تُصدر الجهة شهادة تسجيل تحمل رقمًا تعريفياً فريدًا للمؤسسة. وتُتيح منصة "إبدأ" الرقمية تقديم هذا الطلب إلكترونياً، مما يُقلّص آجال المعالجة بشكل ملحوظ.

ملاحظة مهمة: يُنصح بالاستعانة بخبير محاسبي أو مستشار قانوني متخصص منذ المراحل الأولى لإحداث الشركة، لضمان امتثال جميع الإجراءات للتشريعات السارية وتجنب أي تقصير قد يُكلّف المؤسسة غرامات أو تعليق نشاطها.

الوثائق المطلوبة لإحداث الشركة

يتطلب إحداث شركة في تونس تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية أمام مختلف الجهات المتدخلة. يختلف حجم الملف التعريفي ونوع الوثائق المطلوبة باختلاف الشكل القانوني المختار، غير أنّ هناك وثائق أساسية مشتركة بين جميع الأشكال. يُقدّم هذا القسم جدولاً تفصيلياً يبيّن كل وثيقة والجهة المصدرة لها والغرض من تقديمها، وذلك لمساعدة المؤسس على إعداد ملفه بشكل كامل ومنظم قبل التوجه إلى الجهات المختصة.

ملاحظات	الغرض	الجهة المصدرة	الوثيقة
يجب أن يُوقّع من جميع الشركاء	الوثيقة التأسيسية للشركة	عدل إشهاد / كاتب عدل / عرفي	النظام الأساسي
تُصدر بعد فتح الحساب المؤقت	إثبات إيداع رأس المال	البنك	شهادة إيداع رأس المال
نسخة مصدّقة لكل شريك	التعريف بالشركاء والمديرين	وزارة الداخلية	بطاقة الهوية الوطنية
صالحة لمدة 3 أشهر	إثبات عنوان المقر الاجتماعي	العمادة / البلدية	شهادة السكنى
أو إذن استخدام مجاني	إثبات حق الانتفاع بالمقر	المالك / العدول	عقد الإيجار أو الملكية
تُحصل بعد إيداع الملف الكامل	منح الشخصية المعنوية	INNORPI	شهادة التسجيل بالسجل الوطني
ضروري لممارسة النشاط	التعريف الجبائي للمؤسسة	المصلحة الجبائية	المعرف الجبائي
إلزامي عند تشغيل أجراء	تسجيل المؤسسة كأجر	الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي	تصريح CNSS
حسب طبيعة النشاط	الترخيص بممارسة نشاط معيّن	الوزارة المختصة	رخصة الاستغلال (إن لزم)
مطلوبة في بعض القطاعات	إثبات السيرة الحسنة للمدير	وزارة العدل	شهادة عدم الجنائية

تجدر الإشارة إلى أنّ بعض القطاعات النشاطية تستوجب وثائق إضافية خاصة. فعلى سبيل المثال، تحتاج الشركات العاملة في المجال الصحي إلى ترخيص من وزارة الصحة، والشركات المالية تحتاج إلى موافقة البنك المركزي التونسي، والشركات السياحية تحتاج إلى ترخيص من وزارة السياحة. كما يُنصح بالتحقق من المتطلبات القطاعية الخاصة قبل الشروع في إجراءات التأسيس، لتجنب أي تأخير غير ضروري.



منصة "إبدأ" الرقمية

أتاحت الحكومة التونسية منصة رقمية لتبسيط إجراءات إحداث الشركات، مما يُتيح تقديم معظم الوثائق إلكترونياً وتقليص الأجل بشكل كبير.



ملف SA

ملف أكثر تعقيداً يتضمن تقارير مراجع الحسابات، محاضر اجتماعات التأسيس، وقوائم المساهمين. يتطلب مراقبة مالية إلزامية منذ التأسيس.



ملف SARL وSUARL

ملف نسبياً بسيط يتكون أساساً من النظام الأساسي، شهادة إيداع رأس المال، وبطاقات هوية الشركاء. لا يتطلب موافقات مسبقة في معظم الأنشطة.

التكاليف التقديرية والنظام الجبائي

تتفاوت تكاليف إحداث الشركات في تونس تفاوتًا ملحوظًا باختلاف الشكل القانوني المختار وحجم المشروع. وتشمل هذه التكاليف رسوم التسجيل، وأتعاب العدول والمستشارين، ورسوم فتح الحساب البنكي، وتكاليف النشر في الجريدة الرسمية. كما يجب على المؤسس أن يأخذ في اعتباره التكاليف الجارية المرتبطة بالامتثال الجبائي والمحاسبي بعد بدء النشاط. وفيما يلي جدول تقديري للتكاليف الأولية لإحداث كل شكل قانوني.

البند	SARL	SUARL	SA
أتعاب عدل الإشهاد	300 – 600 د.ت	250 – 500 د.ت	800 – 1,500 د.ت
رأس المال الأدنى	1,000 د.ت	1,000 د.ت	50,000 د.ت
رسوم التسجيل	200 – 300 د.ت	200 – 300 د.ت	500 – 800 د.ت
النشر في الجريدة الرسمية	150 – 200 د.ت	150 – 200 د.ت	300 – 500 د.ت
أتعاب المستشار القانوني	500 – 1,000 د.ت	500 – 1,000 د.ت	1,500 – 3,000 د.ت
المجموع التقديري	2,350 – 3,100 د.ت	2,100 – 3,000 د.ت	53,100 – 56,600 د.ت



تنبيه: هذه التكاليف تقديرية وقابلة للتغيير حسب التشريعات السارية والجهة الجغرافية وطبيعة النشاط. يُنصح بالتشاور مع مستشار قانوني للحصول على تقدير دقيق يتناسب مع مشروعك.

النظام الجبائي للشركات في تونس

تخضع الشركات في تونس لنظام جبائي منظم يهدف إلى تمويل ميزانية الدولة وضمان العدالة الضريبية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين. ويتضمن هذا النظام عدة أنواع من الضرائب والواجبات التي يجب على كل مؤسسة معرفتها والامتثال لها منذ اليوم الأول لمباشرة نشاطها.

الضرائب الأساسية

- **الضريبة على الشركات (IS):** تُفرض على الأرباح الصافية للشركات، وتتراوح نسبتها بين 15% و25% حسب حجم المؤسسة وقطاع النشاط.
- **الضريبة على القيمة المضافة (TVA):** نسبتها 19% في المعدل العام، مع نسب مخفّضة لبعض السلع والخدمات.
- **الواجب على الإنتاج الداخلي (TDC):** يُفرض على بعض المنتجات والخدمات المحددة قانونًا.
- **الضريبة على الدخل (IR):** تُطبق على الشركات ذات النظام الشفاف جبائيًا.

الواجبات المحاسبية والتصاريح الدورية

- مسك دفاتر محاسبية منتظمة وفق المعايير المحاسبية التونسية.
- تقديم تصريح سنوي للنتائج قبل 31 مارس من كل سنة.
- تقديم إقرارات دورية للضريبة على القيمة المضافة (شهريًا أو فصليًا).
- دفع الاقتطاعات من المصدر على الأجور والمداخيل المهنية.
- تقديم إقرارات CNSS الشهرية ودفع الاشتراكات الاجتماعية في آجالها.
- لمدة 10 سنوات على الأقل.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

كثيرًا ما يقع رواد الأعمال والمستثمرون الجدد في أخطاء قانونية وإدارية أثناء مراحل إحداث شركاتهم، قد تُكلّفهم خسائر مالية فادحة أو تأخيرًا طويلًا في انطلاق نشاطهم. وتتنوع هذه الأخطاء بين اختيار الشكل القانوني غير الملائم، والإخلال بالالتزامات الجبائية، وضعف صياغة النظام الأساسي. ويُعدّ الوعي بهذه الأخطاء مسبقًا أفضل وسيلة لتجنبها. وفيما يلي أبرز هذه الأخطاء مع شرح لكيفية تفاديها.

❌ التأخر في التصاريح القانونية والجبائية

يُغفل كثير من المؤسسين الجدد عن المواعيد القانونية المحددة للتصاريح الجبائية والاجتماعية، مما يُعرّضهم لغرامات مالية متراكمة قد تُثقل كاهل المؤسسة في بداياتها. ومن أبرز هذه المواعيد: التسجيل لدى CNSS خلال 30 يومًا، والتقديم السنوي للنتائج قبل 31 مارس.

الحل: إعداد تقويم زمني للالتزامات منذ اليوم الأول، والاستعانة بخبير محاسبي للمتابعة الدورية.

❌ أخطاء في صياغة النظام الأساسي

النظام الأساسي هو الدستور الداخلي للشركة، وأي غموض أو نقص فيه قد يُفضي إلى نزاعات بين الشركاء في المستقبل. من أبرز الأخطاء: عدم تحديد موضوع الشركة بدقة، وإغفال آليات حلّ النزاعات، وعدم النصّ على شروط انسحاب الشركاء أو انتقال الحصص.

الحل: الاستعانة بعدل إلهاد أو مستشار قانوني متخصص لصياغة نظام أساسي شامل ومتوازن.

❌ اختيار شكل قانوني غير مناسب

يُعدّ هذا الخطأ من أكثر الأخطاء شيوعًا وأشدّها تأثيرًا. فاختيار SA لمشروع صغير يُكلّف المؤسس تكاليف تأسيس وتشغيل مرتفعة دون مبرر، في حين أنّ اختيار SARL لمشروع يستهدف جمع تمويل واسع يُقيّده بعدد الشركاء ويُعيق نموه.

الحل: دراسة متأنية للاحتياجات المستقبلية للمشروع قبل اتخاذ القرار، والاستشارة مع مختصّ قانوني.

❌ عدم التحقق من توفر التسمية الاجتماعية

يختار بعض المؤسسين تسميةً لشركتهم دون التثبت من أنها غير مستعملة من قِبَل مؤسسة أخرى مسجّلة، مما يُعرّضهم لرفض ملفهم أو لدعاوى قضائية من أصحاب العلامات المتشابهة.

الحل: التحقق من توفر الاسم عبر منصة INNORPI الإلكترونية قبل صياغة النظام الأساسي.

❌ إهمال الجوانب المحاسبية منذ البداية

كثيرًا ما يُركز المؤسسون على الجانب التجاري ويُهملون الجانب المحاسبي، مما يُفضي إلى فوضى في الدفاتر وصعوبة في تقديم التصاريح الجبائية الصحيحة.

الحل: تعيين محاسب مُختصّ منذ انطلاق النشاط، أو التعاقد مع مكتب محاسبي خارجي لضمان الانتظام المحاسبي.

أسئلة وأجوبة متكررة (FAQ)

يطرح رواد الأعمال والمستثمرون الراغبون في إحداث شركاتهم في تونس جملةً من الأسئلة المتكررة حول الإجراءات القانونية والتكاليف والالتزامات. يُجيب هذا القسم عن أهم هذه الأسئلة بشكل واضح ومباشر، استنادًا إلى التشريعات السارية والممارسات الإدارية المعتمدة في تونس.

ما الفرق بين SARL وSUARL؟

الفرق الجوهرى يكمن في عدد الشركاء: SARL تتطلب شريكين على الأقل وقد تصل إلى 50 شريكًا، في حين أن SUARL يُنشئها شخص واحد فقط. أمّا من حيث المسؤولية ورأس المال الأدنى والإجراءات العامة، فالصيفتان متشابهتان إلى حدّ كبير. وتُعدّ SUARL خيارًا مثاليًا لرواد الأعمال الراغبين في العمل باستقلالية تامة مع الاستفادة من ميزة المسؤولية المحدودة.

كم تستغرق عملية إحداث شركة في تونس؟

في الظروف العادية، تتراوح مدة إحداث شركة بين 15 و30 يوم عمل، وذلك بعد استكمال جميع الوثائق المطلوبة. غير أنّ الاستعانة بمنصة "إبدأ" الرقمية قد تُقلّص هذه المدة إلى أقلّ من أسبوعين في بعض الحالات. وتختلف المدة الفعلية حسب تعقيد الملف واكتمال الوثائق وسرعة استجابة الجهات المتدخلة.

هل يُمكن للأجنبي إحداث شركة في تونس؟

نعم، يُتيح القانون التونسي للأجانب إحداث شركات في تونس، غير أنّ ذلك يستوجب في بعض القطاعات الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة أو الجهات المختصة. كما يُشترط على المستثمر الأجنبي احترام التشريعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وقد يستفيد من مزايا قانون الاستثمار الذي يُوفّر حوافز جبائية وجمركية للمستثمرين الأجانب.

ما الحد الأدنى لرأس المال في كل شكل قانوني؟

يُحدّد القانون التونسي الحد الأدنى لرأس المال بـ1,000 دينار تونسي لكلّ من SARL وSUARL. أمّا شركة خفية الاسم (SA) فيبلغ الحد الأدنى لرأس مالها 50,000 دينار تونسي إذا لم تكن مدرجة في البورصة، و100,000 دينار إذا كانت مدرجة. ويؤدّع رأس المال كاملاً في حساب بنكي مؤقت قبل التسجيل النهائي.

هل يُمكن تحويل شكل الشركة من SARL إلى SA؟

نعم، يُجيز القانون التونسي تحويل الشكل القانوني للشركة من صيغة إلى أخرى، شريطة احترام الإجراءات القانونية المحددة لذلك. ويتطلّب التحويل من SARL إلى SA اتخاذ قرار في جمعية عامة غير عادية، وتعديل النظام الأساسي، ورفع رأس المال إلى الحد الأدنى المطلوب لـSA، وتعيين مراقب مالي. ويجب نشر قرار التحويل في الجريدة الرسمية وتسجيله في السجل الوطني.

ما هي العقوبات المترتبة على عدم التسجيل لدى CNSS؟

يُعزّض عدم التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤسسة لغرامات مالية تُحسب بنسبة من الاشتراكات المستحقة، مع إمكانية تطبيق عقوبات جزائية في حالات التهريب المتعمّد. كما يُمكن للمؤسسة أن تُمنع من المشاركة في الصفقات العمومية، وقد يُوقف نشاطها بقرار إداري. لذا يُنصح بالتسجيل الفوري لدى CNSS منذ تشغيل أول أجر.

خاتمة ومرافقة OMEGA Services

يُعدّ إحداث شركة في تونس خطوةً استراتيجيةً تستوجب تخطيطًا دقيقًا ومعرفةً عميقةً بالإجراءات القانونية والإدارية المنظّمة لها. وقد سعى هذا الدليل إلى تقديم خارطة طريق شاملة ومفصّلة تُرافقك في جميع مراحل هذه الرحلة، من اختيار الشكل القانوني الأنسب إلى التسجيل النهائي والامتثال للالتزامات الجبائية والاجتماعية.

تذكّر دائمًا أنّ نجاح مشروعك لا يبدأ فقط بفكرة مبتكرة أو رأس مال كافٍ، بل يبدأ باختيار الإطار القانوني الصحيح والامتثال الدقيق للتشريعات السارية. واستثمار الوقت والجهد في فهم هذه الإجراءات منذ البداية سيوفّر عليك كثيرًا من العقبات والتكاليف في المستقبل.

أعدّ ملفك بشكل كامل 📁

تأكّد من اكتمال جميع الوثائق المطلوبة قبل التوجه إلى أي جهة رسمية.

اختر الشكل القانوني المناسب ✅

درّس احتياجات مشروعك بدقة قبل اتخاذ القرار، واستشر مختصًا إذا لزم الأمر.

استعن بخبير مرافق 🤝

المرافقة المهنية تقلّص المخاطر وتُسرع الإجراءات وتضمن الامتثال الكامل.

احترم الآجال القانونية 🕒

التزم بالمواعيد المحددة للتصاريح الجبائية والاجتماعية لتجنب الغرامات.

شريكك في رحلة التأسيس — OMEGA Services

تُقدّم **OMEGA Services** خدمات مرافقة إدارية وقانونية متكاملة للراغبين في إحداث شركاتهم في تونس. يُرافقك فريقنا المتخصص في جميع مراحل التأسيس، من استشارة اختيار الشكل القانوني إلى صياغة النظام الأساسي، والتسجيل لدى الجهات المختصة، ومتابعة الالتزامات الجبائية والاجتماعية. نضمن لك مرافقةً مهنية دقيقة تُوفّر وقتك وجهدك وتُجنّبك الأخطاء الشائعة.

WhatsApp

54 651 063

للمراسلة السريعة ومتابعة الملفات



الهاتف

858 284 98

للتواصل المباشر والاستفسار الفوري



الموقع الإلكتروني

omega-services.vercel.app

لاستكشاف خدماتنا والتعرف علينا



البريد الإلكتروني

omegaserviceszorgui@gmail.com

لإرسال الوثائق والاستفسارات التفصيلية



"البداية الصحيحة هو نصف النجاح — وOMEGA Services شريكك لضمان هذا البدء."

OMEGA SERVICES

مرافقة إدارية وقانونية شاملة

تونس